

1503893-48.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503893-48.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088102/2022 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 23979849 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 109/22/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2088102 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ AUGUSTO MOREIRA

Data da Audiência:

12/05/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 12/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503893-48.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOSÉ AUGUSTO MOREIRA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Lucas Valdastri Felippelli. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima, e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Flávio Henrique e Ivan Maglio. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a

serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOSE AUGUSTO MOREIRA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, pela prática dos seguinte fato delituoso: "No dia 30 de março de 2022, às 14h10min, na Rua Pernambuco, 786, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça contra o funcionário Emanuel Benedito de Souza, coisa alheia móvel consistente em R\$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, pertencente à empresa vítima Açougue do Tim. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado foi até o açougue do "Tim", vestido com uma camiseta de mangas pretas, cor cinza e listras pretas, com a inscrição "BRONX" no peito e com uma máscara de cor escura, quando anunciou o assalto para o funcionário do caixa, Emanuel Benedito, com gestos de que estava armado. O denunciado colocou a mão na cintura e, por meio de grave ameaça, no sentido de que iria atirar se Emanuel Benedito não entregasse o dinheiro do caixa, conseguiu subtrair R\$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, quantia que lhe foi entregue pela vítima amedrontada. Após a subtração, o denunciado fugiu do local no sentido do "SESC" de Catanduva/SP e, com parte do dinheiro, comprou uma passagem de ônibus na rodoviária, com destino para São Paulo. Por meio das informações prestadas pela vítima, os policiais militares conseguiram prender em flagrante delito o denunciado na rodoviária, sendo que, com ele foram apreendidas as roupas utilizadas no assalto. Houve o reconhecimento do denunciado e das roupas pela vítima, conforme autos de fls. 5 e 6. Interrogado sobre os fatos, o denunciado negou a prática delitiva. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência JOSÉ AUGUSTO MOREIRA como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal e, requer-se que, recebida e atuada esta, seja o denunciado devidamente citado e processado, nos termos do procedimento previsto nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, interrogando-se o acusado, e prosseguindo-se até final sentença condenatória.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva - págs. 50/51. Recebida a denúncia de págs. 72/73 em 12/04/2022 (págs. 74/76), foi o acusado citado, após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 90/94. Na presente audiência, foi ouvida a vítima e, por último, foi interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação, e a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, acusação é procedente. A ocorrência do crime encontra-se provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão e entrega de págs. 12/13 e da prova oral produzida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou, nesta audiência, ter subtraído dinheiro pertencente à vítima, após anunciar o roubo e simular estar armado. Também admitiu ter sido encontrado de posse de parte do dinheiro subtraído. Além disso, a vítima foi ouvida nesta data e confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que o acusado ingressou no estabelecimento e, fazendo gesto de estar armado, anunciou o crime de roubo e lhe subtraiu a quantia mencionada nos autos. Diante da apreensão realizada, da confissão colhida em juízo e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado praticou a subtração que lhe foi imputada na denúncia. A grave ameaça ficou bem caracterizada, tendo em vista que o ato de simular estar armado é suficiente, sem dúvida, para impor temor às vítimas. O decreto condenatório, dessa forma, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes do acusado (processos nºs 0001217-17.2016.8.26.0132, 0001217-61.2009.8.26.0132, 0001517-42.2017.8.26.0132, 0002874-28.2015.8.26.0132 e 0004906-21.2006.8.26.0132- págs. 24/29), fixo a pena base em 4 (quatro) anos e oito (08) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de um sexto. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0002853-81.2017.8.26.0132 - págs. 25/26, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante

genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absoluta - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Não havendo outras causas ou circunstâncias de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos péssimos antecedentes criminais e da reincidência do acusado, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que

a Justiça Pública move contra JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, na proporção anteriormente mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que ele permaneceu preso por toda a instrução criminal, não se justificando a soltura nesta fase, já com condenação em primeira instância, além do que persistem os pressupostos e fundamentos mencionados na decisão de págs. 50/51. Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Autorizo, com o trânsito em julgado, a destruição das vestes e do bilhete de passagem de ônibus mencionados a pág. 12, oficiando-se, para tanto. Quanto ao celular apreendido, autorizo a restituição à mãe do acusado, uma vez que ele disse, a pág. 7, que o aparelho a ele pertence, providenciando-se o necessário. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (11 dias-multa), no valor de R\$444,40, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.